



訴願決定書

案 號： 1121031094

要 旨： 因違反空氣污染防制法事件提起訴願

發文日期： 民國 112 年 11 月 24 日

發文字號： 新北府訴決字第 1121833657 號

相關法條： 行政程序法 第 72、73、74 條

訴願法 第 14、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1121031094 號

訴願人 光○紙印花企業有限公司

代表人 黃○江

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反空氣污染防制法事件，不服原處分機關民國 112 年 5 月 3 日新北環稽字第 1120829275 號函併附同日新北環稽字第 00-000-000004 號裁處書及第 00-000-000005 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願之提起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起 30 日內為之，且以原行政處分機關或受理訴願機關收受訴願書之日期為準。提起**訴願逾法定期間**者，原處分即歸確定，如仍對之提起訴願，受理訴願機關應為**不受理**。此觀訴願法第 14 條第 1 項、第 3 項、第 77 條第 2 款之規定甚明。
- 二、次按「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。」、「於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。」，行政程序法第 72 條第 1 項前段、第 73 條第 1 項定有明文。本件訴願人不服原處分機關民國（下同）112 年 5 月 3 日新北環稽字第 1120829275 號函併附同日新北環稽字第 00-000-000004 號裁處書及第 00-000-000005 號裁處書（下稱系爭處分）所為之處分，依首揭規定，自應於行政處分達到之次日起 30 日內提起訴願，逾期未提起者，該行政處分即告確定。查系爭處分於 112 年 5 月 5 日經向訴願人之聯絡地址：「新北市○○區○○路○段 101 巷 10 號之 1」（同訴願人廠區地址）為送達，並由訴願人之受雇人余○娟於送達證書簽名及蓋有訴願人公司章以示簽收，依上揭行政程序法第 73 條第 1 項規定，已生送達之效力。又系爭處分書內亦已教示訴願人不服行政處分之救濟方法、期間及其受理機關，此有系爭處分書及送達證書影本等附卷可稽。核計其提起訴願之 30 日法定期間，應自 112 年 5 月 6 日起算，因訴願人之廠區及聯絡地址係設於本市，無須扣除在途期間，其訴願期間原應至 112 年 6 月 4 日屆滿，因該日適為星期日，依行政程序法第 48 條第 4 項規定，順延至 112 年 6 月 5 日（星期一）屆滿。惟訴願人遲至 112 年 9 月 5 日始提起訴願，此有訴願書上原處分機關收文戳及收文條碼所載日期可考，是其訴願之提起已逾越 30 日之法定不變期間，揆諸首揭條文規定，原處分業已確定，訴願人逾法定期間提起訴願，自非法之所許。本件訴願為程序不合，自不應受理。

三、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 2 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 董鈺琪

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 112 年 11 月 24 日